

【제 목】 : 위탁연구 수행 절차 미준수

【내 용】

- 급여전략실은 건강보험 보장성 강화 관련 업무를 진행함에 있어 자체적으로 연구가 어려운 경우 또는 특정 연구과제에 대한 외부 전문가의 연구가 필요하다고 판단되는 경우에는 국내·외의 대학, 연구기관 등 외부 전문가와 위탁연구 계약을 체결하여 연구를 수행하고 있다.

가. 연구 진행사항 변경 관련

- 우리 원 「연구개발사업관리지침」 제23조(위탁연구의 변경 및 중단)에 따르면 위탁연구를 수행하는 주관연구기관(또는 책임자)은 연구의 내용 및 예산의 변경이 필요한 경우, 연구수행부서장에게 변경 신청을 해야 하고,
 - 연구수행부서장은 신청된 변경 내용의 타당성 검토 후 승인여부를 결정하여 주관연구기관(또는 책임자)에게 통보토록 되어 있다.

☞ 참고자료: 【연구개발사업관리지침】

제23조(위탁연구의 변경 및 중단) ① 계약체결 후 위탁연구를 수행하는 주관연구기관 또는 주관연구책임자는 연구의 내용 및 예산의 변경이 필요한 경우, 연구수행부서장에게 해당 내용에 대한 변경신청을 하여야 한다.

② 변경신청을 받은 연구수행부서장은 신청된 변경 내용의 타당성을 검토하고 승인여부를 결정하여 주관연구기관 또는 주관연구책임자에게 통보하여야 한다.

- 또한, 우리 원에서 진행하는 위탁연구의 계약 시 일반적으로 계약 특수조건에 ‘계약상대자가 용역사업 수행에 필요한 연구용역비 집행 시 산출내역을 변경하여 집행하는 경우, 사전에 그 사유 및 내역을 서면으로 사업부서에 통보 후 승인을 얻어 집행토록’ 하는 내용을 포함하여 계약을 체결하고 있다.

☞ **참고자료: 【위탁연구 계약서】**

<예비급여 재평가 개선방안 연구용역 계약특수조건>

제8조(용역의 감독 및 수행) ① ~ ② (생략)

③ “계약상대자”는 용역사업 수행에 필요한 연구용역비 집행 시 산출내역을 변경하여 집행할 경우에는 사전에 그 사유 및 내역을 명기하여 서면으로 “발주자의 사업부서”에게 통보 후 “발주자의 사업부서”의 승인을 얻어야 한다.

- 이에 감사대상기간 동안 급여전략실에서 수행한 위탁연구 관련 내역을 점검한 결과, **【표1】 ‘연구 변경사항 승인통보 누락 내역’**에서와 같이 주관연구기관에서 연구예산의 사용 등과 관련하여 변경 신청한 건에 대해 연구수행부서에서 승인여부를 통보하지 않은 사실 3건을 확인하였다.

【표1】 연구 변경사항 승인통보 누락 내역

연번	문서번호	제목
1	◇부-756호	건강보험심사평가원 예비급여 재평가 개선방안 연구용역 참여연구원 변경 승인 요청 건
2	◇부-259호	예비급여 재평가 개선방안 연구용역 세부내역(인건비) 변경 건
3	◇부-1065호	예비급여 재평가 개선방안 연구예산 사용계획 변경 승인 요청 건

나. 대가지급 관련

- 우리 원은 위탁연구 수행 시 계약관련 법령 및 해당 계약사항에서 정한 바에 따라 계약상대자의 청구가 있는 경우 관련 대금 청구 관련 증빙서류에 대한 검토 후 계약부서에 지급을 요청하여야 한다.

☞ **참고자료: 【계약사무처리지침】**

제60조(대가지급) ① 계약상대자가 기성 또는 완료(준공)대가를 지급받고자 하는 경우에 사업주관부서의 장은 계약상대자로부터 다음 각 호의 서류를 징구하여 계약부서에 지급을 요청하여야 하며, 계약부서는 「직제규정」에 따라 회계 업무를 담당하는 부서(이하 “회계업무담당부서”라 한다)에 대금 지급을 요청하여야 한다.

- 통상 계약특수조건에서 선금은 청구를 받은 날부터 14일(토요일 및 공휴일 포함) 이내, 잔금은 5일(업무일 기준)이내에 지급하도록 정하고 있으며, 개별 계약 건마다 계약서에 명기된 사항을 준수 하며 업무를 진행해야 함에도,

☞ **참고자료: 【위탁연구 계약서】**

<예비급여 재평가 개선방안 연구용역 계약특수조건>	
제5조(계약금액 및 대가의 지급) ① (생략)	
② “계약상대자”는 제1항에 따른 계약금액을 아래와 같이 분할하여 “발주자의 사업 부서”에게 청구할 수 있으며, 이 때 <u>세금계산서 등 대금 청구에 필요한 서류를 첨부</u> 하여야 한다. (생략)	
③ “발주자”는 제2항의 대가를 <u>다음 각 호의 기간 내에 지급하여야 한다.</u>	
1. 선금: “계약상대자”로부터 <u>청구를 받은 날부터 14일(토요일 및 공휴일 포함) 이내</u>	
2. 잔금: “발주자의 사업부서”의 검사 및 검수가 완료된 후 “계약상대자”의 <u>청구를 받은 날로부터 5일(“발주자”의 영업일 기준) 이내.</u> 단, 1회에 한하여 동일기간 내 에서 연장할 수 있다.	

- 급여전략실에서 진행한 ‘예비급여 재평가 개선방안 연구용역’의 경우 **【표2】** ‘위탁연구 대가지급 기한 초과 내역’과 같이 별도의 연장 조치 등 없이 정해진 기한을 초과하여 대가지급 의뢰 문서를 시행한 사실을 확인하였다.

【표2】 연구 변경사항 승인통보 누락 내역

연번	청구문서 접수일	대가지급 의뢰일	총 소요일수 (지연일수)	문서번호	내용
1	2020.3.30.	2020.4.9.	9일 (4일)	◇부-268호	예비급여 재평가 개선방안 연구 용역 2020년 잔금 지급 의뢰
2	2019.12.26.	2020.1.16.	15일(10일)	◇부-28호	예비급여 재평가 개선방안 연구 용역 잔금 지급의뢰

다. 연구보고서 표절검사 시행 관련

- 우리 원 연구주관부서(심사평가연구실)에서는 내·외부 연구의 질을 높이고 연구윤리를 강화하고자 2019년 7월부터 표절검사제도를 도입하여 전사에 안내*한 바 있고,

* 연구행정부-2107호(2019.8.7.) “위탁연구보고서 표절검사 시행 안내”

- 각 실무부서 위탁연구 담당자로 하여금 위탁연구 초안 보고서에 대한 표절검사 후 상세결과확인서를 외부연구자에게 전달 및 피드백 하도록 되어 있고,
- 관련 내용을 위탁연구 계약 시 계약특수조건에도 포함하여 표절 검사 실시 계획과 외부연구자의 연구부정행위에 대한 조치사항을 명시하고 있다.

☞ **참고자료: 【위탁연구 계약서】**

<예비급여 재평가 개선방안 연구용역 계약특수조건>

제10조(결과물 제출) ① ~ ③ (생략)

④ “발주자의 사업부서”는 제3항의 최종보고서 초안에 대한 표절검사를 실시하여 “계약상대자”에게 의견을 통보하여야 하고, 연구 부정행위가 확인된 경우 “계약상대자”는 “발주자”의 연구윤리지침에 따라 조치를 보낼 수 있다. (생략)

- 그러나 급여전략실에서 진행한 ‘예비급여 재평가 개선방안 연구용역’의 경우 최종보고서 초안에 대한 표절검사를 실시하지 않은 사실을 확인하였다.

【조치사항】

- 위탁연구 수행 시 절차 등에 대한 관련자 교육 실시 완료(현지조치)